Diário Oficial
do Município de Belém
Criado em 09 de Agosto de 1958

Editado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Av. Alm. Barroso, 1312 - Marco, Belém - PA, 66093-020 - Cel.: 98487-4170
www.belem.pa.gov.br/semad – email: http://diario.belem.pa.gov.br/diario-captacao
Impressão: **SEMAD**

MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO: Devem ser postadas em http://diario.belem.pa.gov.br/diario-captacao até às 18:00 horas do dia anterior da publicação.

"O presente exemplar poderá ter caderno suplementar".

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 111.987 - PMB, DE 13 DE AGOSTO DE 2024.

Dispõe sobre a criação da escola pública municipal, Maria da Conceição de Souza, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo art. 94, inc. VII, da Lei Orgânica do Município de Belém - LOMB, para dispor sobre a estruturação, organização e funcionamento da administração municipal;

Considerando que incumbe ao Chefe do Poder Executivo expedir atos próprios da atividade administrativa, a teor do art. 94, inc. XX, da LOMB;

Considerando, por fim, a necessidade de adoção de medidas administrativas, visando o melhoramento das instalações e a otimização das atividades, dentre as unidades municipais de ensino, e

Considerando, por fim, os termos da Portaria nº 1.076/2024 – GABS/SEMEC, bem como, os termos dos Processos nº 2667/2024 – SEMEC.

D E C R E T A :
Art.1°- Fica criada a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria da Conceição de Souza, localizada na Rua Wanderlei Belém, s/n, Conjunto Jardim Nova Vida, Bairro: Águas Lindas, Distrito do DAENT, CEP: 66090-200;

Art 2° - As despesas com o funcionamento e manutenção da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria da Conceição de Souza, de que se trata o artigo 1°, deste Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC;

Art 3°- Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art 4° - Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 2024.

EDMILSON BRITO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Belém

DECRETO N° 112.021 - PMB, DE 16 DE AGOSTO DE 2024

Regulamenta o serviço público de Loteria Municipal-LOTBEL de que trata a Lei municipal n. 10.042 de 03 de maio de 2024 e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o art. 8º da Lei Municipal n. 10.042 de 03 de maio de 2024;

Considerando também a prioridade do atendimento nos objetivos da loteria municipal de Belém e a necessidade de desenvolver modelo de negócios adequado, usando as melhores práticas e técnicas do mercado internacional na exploração de loterias públicas;

D E C R E T A :

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E DA ATRIBUIÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE LOTERIA

Art. 1° Fica o Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-O-Sol responsável pela regulação, fiscalização, orientação e acompanhamento da exploração do serviço público de loteria municipal, denominada "LOTBEL", sem prejuízo das competências previstas em sua legislação específica.

§ 1° O Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-O-Sol, poderá explorar direta ou indiretamente mediante concessão, permissão, credenciamento ou quaisquer outros meios previstos em Lei, o serviço público de loteria municipal.

§ 2° O Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-O-Sol irá autorizar, através de portarias, todas as modalidades de jogos envolvendo apostas e sorteios previstos na legislação federal de maneira a assegurar recursos não tributários para o cumprimento de sua missão institucional.

§ 3º O Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-O-Sol poderá celebrar convênios com outros órgãos e entidades públicas da União, de Estados ou dos Municípios, para cumprir as suas finalidades atinentes à exploração do serviço público de loteria.

§ 4º As concessões ou permissões serão autorizadas ao concessionário ou permissionário que se consagrarem vencedores por meio do competente processo licitatório.

§ 5° No caso de exploração indireta, o Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-O-Sol irá autorizar, em instrumento próprio, as regras para o uso da denominação LOTBEL nos produtos lotéricos e nas peças de marketing.

Art. 2° São competências do Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-O-Sol, no âmbito da exploração da LOTBEL, além daquelas atribuídas pela Lei n. 10.042 de 03 de maio de 2024:
I – emitir regulamentos sobre loterias através de Portarias;
II – fixar prazos para o cumprimento de obrigações decorrentes da Lei, dos contratos de serviços de concessão, para a exploração de jogos em geral;
III – aprovar planos de jogos e de marketing;
IV - exercer os poderes e as competências atribuídas ao Município, por Lei ou por contrato, realizando uma gestão criteriosa e eficaz voltada para salvaguardar o interesse público e sua missão institucional;
V - decidir, definitivamente, os processos administrativos de sua alçada e, se for o caso, aplicar as multas e demais medidas sancionatórias previstas na Lei, por força dos seus contratos, bem como adotar as medidas cautelares que se revelem necessárias;
VI - expedir e aprovar códigos de conduta ou manuais de boas práticas no âmbito dos jogos de sua competência;
VII - expedir relatórios sobre as atividades inerentes à exploração do serviço público da loteria municipal;
VIII - homologar os sistemas técnicos e tecnológicos relacionados aos jogos de maneira geral, incluindo as apostas online;
IX - determinar, sempre que necessário, a realização de auditorias, inquéritos sindicâncias ou outras averiguações respeitando à gestão e funcionamento dos agentes exploradores, incluindo sua situação econômica, financeira ou tributária, assegurando a integridade da prestação do serviço público de loterias;
X – controlar, inspecionar, regular, sancionar e deliberar acerca da exploração, direta e indireta, do serviço público de loterias neste Município, observadas as mesmas modalidades de atividades lotéricas definidas pela legislação federal, e;
XI – desenvolver outras atividades correlatadas.

§1°. Deverão constar nos planos lotéricos aprovados pelo Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-O-Sol:
I – definição da modalidade lotérica;
II – regras sobre como apostar e a sua respectiva premiação;
III – regras sobre os pagamentos dos prêmios aos ganhadores;
IV - plano de marketing especificando a forma de jogar e apostar, determinações das receitas e o combate à Ludopatia;
V – prescrição dos prêmios;
VI – validade do plano de jogo;
VII – vedação expressa de comercialização de jogos a menores de idade;
VIII – canal de atendimento de apostador;
IX – adequação dos princípios do jogo responsável;

§ 2° Em atenção ao contido neste artigo, o percentual mínimo destinado ao cálculo para pagamento de prêmios, tributos e os recolhimentos dos recursos municipais de cada modalidade lotérica, obedecerá a portaria expedida pelo Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-O-Sol.

CAPITULO II
DAS MODALIDADES LOTÉRICAS

Art. 3° Para efeitos deste Decreto considera-se:
I – loteria: serviço público criado pela Lei n° 10.042 de 03 de maio de 2024, tem por objeto o fomento de áreas sociais relevantes, através da captação de receita não tributária resultante da exploração de modalidades lotéricas previstas nas Leis Federais n° 13.756, de 12 de dezembro de 2018 e 14.790, de 30 de dezembro de 2023, e outras modalidades que porventura vieram a ser criadas por Lei Federal, a serem exploradas no território do Município de Belém;
II - modalidade lotérica: todo grupo de produtos ou eventos em que há registro de aposta, sorteios ou competições com premiações, autorizados pela Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-O-Sol e que tenha sido instituída originalmente na legislação federal:
III- operador/revendedor lotérico municipal: pessoa jurídica de direito privado, na qualidade de concessionária, permissionária e/ou credenciado para o desenvolvimento de produtos e de todas as demais atividades necessárias à respectiva comercialização através da internet ou de pontos de venda físicos, no Município de Belém;
IV - produto lotérico: produto criado com fundamento nas modalidades lotéricas vigentes e em conformidade com as normativas municipais;
V – plano lotérico: documento que conterá as condições gerais de cada produto lotérico, suas características e descrições;
VI – ludopatia: comportamento aditivo que consiste em apostar e jogar sucessiva e descontroladamente;
VII – quota fixa: fator de multiplicação do valor apostado que define o montante a ser recebido pelo apostador, em caso de premiação, para cada unidade de moeda nacional apostada;

Parágrafo Único. O montante destinado aos prêmios deverá constar expressamente no Plano Lotérico de cada Produto Lotérico comunicado e aprovado previamente pelo Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda Ver-O-Sol podendo ser alterado a cada novo período ou nos termos dos contratos com o operador/revendedor lotérico, para garantir a sua competitividade e eficiência, visando sempre atender o interesse público do Município.